Юрист по лизингу для лизингополучателя

РОЖАВСКИЙ ЛИГАЛ · Москва и Московская область

PDF-версия опубликованной страницы. Правовой текст сохранён из исходного каталога; дата проверки страницы — 2026-07-20. Файл подготовлен 15 октября 2026 года.

Оригинал страницы

Юрист по лизингу сначала проверяет, действует ли договор, где находится предмет, какие суммы требует каждая сторона и какие уведомления уже направлены. После прекращения договора оцениваются платежи, возврат и стоимость предмета, расходы сторон и завершающий расчет. Итог зависит от документов; возврат денег, сохранение предмета или исход суда нельзя обещать заранее.

Кому подходит эта помощь

Компании и ИП из Москвы и Московской области, которые используют транспорт, оборудование или другое имущество по договору лизинга и столкнулись с просрочкой, уведомлением о расторжении, требованием вернуть предмет, изъятием имущества либо денежным спором после прекращения договора.

Что можно включить в поручение

- Проверка договора, графика, дополнительных соглашений, уведомлений и фактического исполнения сторон.

- Разделение требований о платежах, расторжении, возврате предмета, убытках и завершающем расчете.

- Подготовка ответа на претензию, собственной претензии или позиции для переговоров.

- Проверка расчета каждой стороны и его исходных данных, включая сведения о возврате и реализации предмета.

- Подготовка процессуальных документов и представительство лизингополучателя в арбитражном суде в согласованном объеме.

Что проверить после уведомления о расторжении договора лизинга

Проверьте основание расторжения, дату и способ доставки уведомления, размер и период просрочки, условия о возврате предмета и уже совершенные сторонами действия. Не передавайте оригиналы и не подписывайте новый акт без фиксации состояния имущества и проверки его формулировок. Конкретная реакция зависит от договора и стадии конфликта.

Можно ли спорить с требованием вернуть предмет лизинга

Сначала нужно установить, прекращен ли договор, соблюден ли предусмотренный порядок и какое требование заявлено. Право собственности лизингодателя само по себе не отвечает на все вопросы о сроке, способе возврата, состоянии предмета и связанных денежных требованиях. Перспектива спора оценивается только по документам.

Что происходит с расчетами после возврата предмета

После прекращения договора и возврата предмета проверяется завершающий расчет взаимных предоставлений. Сопоставляются финансирование, произведенные платежи, возврат и стоимость предмета, а также иные относимые суммы. Универсальной суммы или процента возврата нет.

Когда нужен арбитражный юрист по лизингу

Когда получена претензия или иск, приближается срок ответа, спор затрагивает дорогостоящий предмет либо стороны расходятся в расчете и последствиях расторжения. До подачи собственного иска проверяются обязательный досудебный порядок, доказательства и то, приведет ли выбранное требование к нужному бизнес-результату.

Как строится работа

1. Фиксируем текущее состояние

Собираем договор и приложения, график и историю платежей, уведомления, акт передачи, сведения о предмете и уже начатые судебные или исполнительные процедуры.

2. Отделяем предмет от денежных требований

Возврат имущества, спор о его состоянии, текущие платежи, неустойка и расчет после прекращения договора требуют разных доказательств.

3. Проверяем уведомления и расчет

Проверяем основание каждого требования, период начисления, доставку уведомлений и документы, на которых построен расчет.

4. Выбираем маршрут

Переговоры, претензия, возражения на требование, обеспечительные меры и иск оцениваются по стадии конфликта и бизнес-цели.

Что потребуется для анализа

Документы передаются после согласования подходящего защищённого канала.

- Договор лизинга, приложения, график и дополнительные соглашения.

- Акт передачи и документы на предмет лизинга.

- История платежей и расчеты сторон.

- Уведомления, претензии и подтверждения доставки.

- Переписка о просрочке, расторжении, возврате или изъятии предмета.

- Акты осмотра, возврата, оценки или реализации, если они уже есть.

- Судебные и исполнительные документы по связанным производствам.

Риски и границы результата

- Основание и момент прекращения договора зависят от его условий, уведомлений и фактических действий сторон.

- Возврат предмета не прекращает денежный спор автоматически и влияет на состав завершающего расчета.

- Расчет без исходных данных и документов нельзя проверить по одной итоговой сумме.

- Обеспечительные меры и судебное разбирательство имеют самостоятельные процессуальные условия и риски.

- Юридическая помощь не гарантирует возврат денег, сохранение предмета, срок или исход суда.

Вопросы о лизинговом споре

Какие споры по лизингу разбирает юрист?

Обычно анализируются платежи, уведомления о расторжении, возврат или изъятие предмета, расчеты после прекращения договора и требования об убытках. Точный предмет спора определяется документами.

Какие документы нужны по лизинговому спору?

Нужны договор и график платежей, дополнительные соглашения, уведомления, переписка, акты и сведения о состоянии предмета. Чем полнее хронология, тем точнее первичная оценка.

Можно ли заранее гарантировать сохранение предмета лизинга?

Нет. Возможность сохранить предмет, изменить расчеты или оспорить действия зависит от договора, платежей, уведомлений и фактических обстоятельств.

Правовые источники

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»

Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга), Верховный Суд РФ, 27.10.2021

Обсудить документы

Укажите сторону договора, стадию спора и ближайший срок. Не отправляйте договор, платежные документы или иные конфиденциальные материалы через публичную форму; после контакта согласуем защищенный канал.

Контакты Рожавский Лигал

Помощь лизинговым компаниям

Публичная страница о лизинговых спорах

Телефон: +7 968 965 43 21 · Email: help@rozhavskylegal.ru
Telegram: @rozhavskylegal · Сайт: рожавскийлигал.рф